



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 34/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובע: ברוך קויפמן
ע"י ב"כ עוה"ד שלמה פוטשניק
מרחוב המלך ג'ורג' 80 תל אביב

- נ ג ד -

הנתבעת: מוזס סטיישן בע"מ
מרחוב דיזנגוף 293 תל אביב

ה ח ל ט ה

התובע הינו בעלים של הבית ברחוב דיזנגוף 293 תל אביב הבנוי על חלקה 142 בגוש 6962 (להלן: "הבית").

הנתבעת שכרה מהתובע מסעדה וחנוות בקומת הקרקע בבית. לטענת התובע הנתבעת מחזיקה בנכס שלא כדין ובין הצדדים מתנהל הליך משפטי בבית משפט השלום. עוד טוען התובע כי הנתבעת התקינה עמדת טעינה לאופנועים ומחנה בכניסה לבית 7 אופנועים. בכך סיפחה לשימושה הבלעדי את השטח האמור ללא הסכמתו. לטענתו, המדובר בהפרה של הסכם השכירות ומטרד הפוגע בבעלי הדירות. הנתבעת גם תלתה מדחס, צילר ושרשור ללא הסכמת התובע תוך פגיעה בקירות החיצוניים המהווים רכוש משותף.

לאחר שבחנתי את כתב התביעה הגעתי למסקנה כי אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתובענה.

סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") הקובע:

"72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 66 עד 68א, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.
(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.
(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר"



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 34/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 המצוטט לעיל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו.

כפי שנקבע בד"נ 20/73 שחמט נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין... מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות".

לחיזוק טיעון זה יש להוסיף כי הלכה פסוקה היא שגם עילות המטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח. (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).

העולה מכך הוא כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסויימת, עשה זאת במפורש ומכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.

תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב - 2011 אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את תקנה 78 להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

הצדדים להליך זה הינם שוכר ומשכיר נכס בבית - בהתאם להוראות סעיף 72 לחוק המקרקעין, אינני מוסמך לדון במערכת היחסים שבין צדדים אלו, שהרי צד לסכסוך יכול להיות בעל דירה או "מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה". בהתאם להוראות חוק המקרקעין לא תיתכן תובענה בפני של בעל דירה כנגד המחזיק מטעמו ולמעשה כנגד עצמו. כך גם אינני מוסמך לדון בתביעה בין בעלים במשותף של אותה הדירה.

במיוחד אמורים הדברים כאשר עילת התביעה מתבססת על כי פעולות הנתבעת הינן בניגוד להסכם השכירות (סעיף 8 לכתב התביעה). דיון בטענה זו יחייב, מניה וביה, דיון במערכת היחסים החוזית שבין הצדדים, ובזו אינני מוסמך לדון.

עילת התביעה מתבססת גם על עוולת המטרד (סעיף 8 לכתב התביעה). גם בעוולה זו, על פי הפסיקה שלעיל, אינני מוסמך לדון.

אומנם, בעילת התביעה שעניינה הסגת גבול (הן לעניין האופנועים בחזית והן לעניין המתקנים על קירות הבית) מוסמך אני כעקרון לדון בהתאם להוראות סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין כאמור. אולם, בתובענה דנן גם עילה זו קשורה, קשר ישיר, למערכת היחסים החוזית שבין הצדדים. בנסיבות בהן תובע סילוק היד הינו גם צד להתקשרות חוזית עם הנתבע בנוגע לזכויות החזקה בנכס נשוא הדין, אינני מוסמך לדון, גם כאשר עילת התביעה מעורבת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 34/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

למעלה מכך, מכתב התביעה עולה כי בין הצדדים סכסוך משפטי המתנהל בבית משפט השלום. כתבי הטענות בנוגע לסכסוך זה לא הוגשו בפני ולפיכך אינני יודע מהו טיבו של אותו סכסוך. מכל מקום, שעה שקיים כבר סכסוך בין הצדדים המתברר בפני ערכאה משפטית, ראוי שערכה זו תברר את כל הסכסוכים שבין הצדדים.

זאת ועוד. אף אם חלק מהתביעה אכן עוסק בהסגת גבול כאמור, הרי שקיימת בעניין זה, ממילא, סמכות מקבילה גם לבית משפט השלום (בהתאם להוראות סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין לעיל). גישת הפסיקה היא שיש להעדיף את האפשרות שאינה גורמת לפיצול הדיון בפני מספר ערכאות. כך גם נקבע בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופטת גרסטל, בע"א (ת"א) 2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד ר"ג בע"מ נגד נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי 138 ברמת גן ואח' (לא פורסם): "...ספק רב אם ניתן להעביר חלק מהתביעה לבית משפט אחר, בעוד שחלק אחר נותר לדיון בפני המפקח". הדברים נכונים במקרה דנן לאור הטענות החוזיות והנזיקיות שממילא אינן בסמכותי כאמור. הדברים מקבלים משנה תוקף לאור העובדה כי כבר מתנהל הליך בין הצדדים בבית משפט השלום כאמור לעיל.

לאור כל האמור לעיל אני קובע כי אינני מוסמך עניינית לדון בתובענה דנן.

בפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בת"א ע"י כב' השופטת חיות ב-ע"א 1730/99 צ.ה.ר בע"מ ואח' נ. יום טוב בע"מ (לא פורסם) נקבע כי למפקח על רישום מקרקעין יש סמכות להעביר תביעות לבית משפט השלום: "בנסיבות אלה, לא היה מקום לדחות (ע"י המפקח – א.ס.) את העתירה החילונית שהעלו המערערות והיה זה מן הראוי להעתר לה ולהעביר את התביעות שבנדון לבית משפט השלום המוסמך, על מנת שהמערערות תוכלנה להביא את תביעותיהן בפניו".

חיזוק לעמדות אלה נמצא במאמרה של כב' נשיאת בתי משפט השלום במחוז תל אביב – יפו, השופטת עדנה בקנשטיין במאמרה "הלא יעבירו עוד?" עלי משפט כרך ה' מרץ 2006 (תשס"ו), 7.

לאור האמור לעיל, ובהתאם להחלטה שניתנה בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופט ד"ר קלינג בת"א (ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נגד נציגות הבית המשותף תק – מח 2002 (2) 3071, למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות בהתאם להוראות סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984, להעביר תביעה, שאינה בסמכותו, לבית המשפט המוסמך.

לאור האמור לעיל, ולאור היות הסמכות לדון בתובענה נתונה לבית משפט אחר, אני מורה, בהתאם לסעיף 79(א) הנ"ל, על העברת התביעה לדיון לבית-משפט השלום בתל אביב המוסמך לדון בתובענה.

משנתקבלה החלטתי זו כאמור על בסיס כתב התביעה בלבד, עוד בטרם הומצא לנתבעת, אינני מוצא מקום ליתן צו להוצאות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 34/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ככל שלצורך ניהול ההליך בבית משפט השלום ידרש התובע לשלם אגרת תביעה, אני מורה על החזר האגרה ששולמה בהליך דנן בכפוף להמצאת קבלה בגין תשלום האגרה בבית משפט השלום כאמור לעיל.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלישכתי היום י"ח שבט תשע"ג, 29 ינואר 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב